

Órganos del Estado y Administraciones Públicas

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

La Ley 21.719 introduce un régimen especial para la Administración del Estado: base legal de licitud diferenciada, deberes de transparencia activa y obligaciones reforzadas de seguridad en el tratamiento de datos ciudadanos.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Régimen especial de licitud pública

Bajo el Título IV, los organismos de la Administración del Estado, municipios y ministerios cuentan con una base legal de licitud diferenciada: están lícitamente facultados para tratar, comunicar y ceder datos para el cumplimiento de sus funciones legales, sin consentimiento individual cuando la ley lo autoriza.

2. Transparencia y deberes del Estado

El principio de transparencia activa obliga a informar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos, finalidades y derechos. Los perfiles obligatorios deben ser desempeñados por funcionarios titulares, no por personal externo.

3. Notificación de brechas sin dilaciones indebidas

Ante una filtración de datos ciudadanos, la entidad debe notificar a la APDP sin dilaciones indebidas por el medio más expedito. Nunca se fija un plazo de 72 horas; el concepto es 'sin dilaciones indebidas' evaluado caso a caso.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Publicar datos personales de beneficiarios de subsidios sin base legal	Gravísima
Reconocimiento facial en accesos de edificios públicos sin evaluación de impacto	Grave
Ceder bases de datos entre organismos sin convenio ni aviso al titular	Grave
No responder una solicitud ARSOP de un ciudadano	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de ciudadanos, funcionarios y contratistas.

2. Perfiles titulares

Designar responsables internos por área de tratamiento.

3. DPA con proveedores

Auditar contratos cloud y prestadores de TI.

4. Protocolo de brechas

Definir flujo de notificación a la APDP y ciudadanos.

5. Canales ARSOP

Habilitar formulario de derechos en el sitio institucional.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Se necesita consentimiento para tratar datos en un trámite público?

Generalmente no: el ejercicio de funciones legales constituye base legal propia del régimen público. Pero debe informarse al ciudadano la finalidad y sus derechos.

¿Puede un municipio compartir datos con un ministerio?

Solo bajo convenio que documente finalidad, alcances y medidas de seguridad, y cuando la ley autoriza la comunicación o existe competencia compartida.

¿Dónde se publica el registro de tratamiento público?

El RAT y las políticas deben estar disponibles para la ciudadanía, reforzando la transparencia activa exigible al Estado.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272.